

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/661/2020

श्री ललित चन्द्रनाहू, रेल्वे स्टेशन मार्ग महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग.लोक आयोग रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.07.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग.लोक आयोग रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2019 प्रस्तुत किया गया। वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 16.06.2020 को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 17.06.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री ललित चन्द्रनाहू तथा जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग.लोक आयोग रायपुर जिला रायपुर सुनवाई में अनुपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – “ छ.ग.लोक अयोग के द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 17/2016 में अंतिम आदेश/अनुशंसा पारित हो चुका है। प्रकरण में छ.ग.शासन के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की सत्यापित की मांग की गई।”
5. प्रकरण का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में यह लेख किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत में छ.ग.लोक अयोग के द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 17/2016 में अंतिम आदेश/अनुशंसा पारित हो चुका है। प्रकरण में छ.ग.शासन के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति मांग की गई थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा इसके जवाब में दिनांक 14.02.2019 को जानकारी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में छ. ग.शासन से कोई जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण क्रमांक 17/2016 में छ.ग. शासन से कोई जांच प्रतिवेदन प्राप्त न होने से आपके द्वारा चाही गई जानकारी आपको प्रदान नहीं की जा सकती है। शिकायतकर्ता के द्वारा अपनी मूल शिकायत में प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने का लेख किया गया है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा उनकी अपील को आदेश दिनांक 30.07.2019 से निरस्त कर दिया जाना बताया गया है।
6. प्रकरण में राज्य सूचना आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब आयोग में प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अपने लिखित जवाब में बताया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत दिनांक 07.02.2019 को प्रस्तुत आवेदन में छ.ग.लोक आयोग के द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण

- क्रमांक 17 / 2016 में अंतिम आदेश / अनुशंसा पारित हो चुका है । प्रकरण में छ.ग.शासन द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है । जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 14.02.2019 को इसकी सूचना प्रदाय कर दी गई है ।
7. प्रकरण का परीक्षण किया गया । शिकायतकर्ता के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में यह तथ्य प्रस्तुत किये हैं कि उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 07.02.2019 के अनुसार उन्हें जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति प्रदाय नहीं की गई है । उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपित क्रमांक 1 के द्वारा पत्र दिनांक 14.02.2019 द्वारा यह सूचित किया गया कि छ.ग.लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) के अर्न्तगत आपको सूचना प्रदान नहीं की जा सकती । आरोपित क्रमांक 1 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किसी प्रावधान के अर्न्तगत विनिश्चय नहीं किया गया है ।
 8. जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को प्रेषित पत्र दिनांक 14.02.2019 का अवलोकन किया गया । उनके द्वारा लेख किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । प्रकरण क्रमांक 17 / 2016 में छत्तीसगढ़ शासन से कोई जांच प्रतिवेदन प्राप्त न होने से आपके द्वारा चाही गई जानकारी आपको प्रदाय नहीं की जा सकती है । उनके द्वारा पत्र में छ.ग.लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) का उल्लेख नहीं किया गया है । इस प्रकार शिकायतकर्ता की मूल शिकायत में उल्लेखित पत्र दिनांक 14.02.2019 में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जांच प्रतिवेदन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है । इस संबंध में सूचना के अधिकार पर भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशिका के भाग 1 की कंडिका 10 के तहत किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध है । अधिनियम के अर्न्तगत केवल ऐसी सूचना देना है जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है । जन सूचना अधिकारी के द्वारा जो जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध थी उसे आवेदक को उपलब्ध कराया गया है जो कि अधिनियम के प्रावधान अनुसार है ।
 9. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जन सूचना अधिकारी के विनिश्चय को मानकर अपील को निरस्त किया जाना शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है । अतः शिकायतकर्ता द्वारा जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही की मांग को अमान्य किया जाता है तथा शिकायत प्रमाणित नहीं होने से नस्तीबद्ध की जाती है ।
 10. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त